

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6159/2537

นาย ประสิทธิ์ ชุน วิเศษ
นาง เชย ยอดปฤษฎา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 104, มาตรา 240 (3), มาตรา 243 (2)

ฟ้องโจทก์อ้างว่า ที่ดินพิพาท ส.บิดาโจทก์ จำเลย และบุคคลอื่นมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน จำเลยครอบครองโฉนดที่ดินไว้ โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของ ส. ต้องการโฉนดที่ดินเพื่อแบ่งแยกที่ดินให้แก่ทายาท จำเลยให้การต่อสู้ว่า ส.ได้ยกที่ดินส่วนของตนให้จำเลย จำเลยได้ครอบครองโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบปีจึงได้กรรมสิทธิ์ และคดีโจทก์ขาดอายุความมรดกแล้ว ประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยก่อนจึงมีว่าที่ดินส่วนของ ส.ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่จำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์แล้วหรือไม่ หากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยดังจำเลยให้การต่อสู้โจทก์ก็ไม่มีสิทธิเรียกโฉนดที่ดินดังกล่าวคืนจากจำเลย ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำให้การจำเลยจึงยังไม่พอวินิจฉัยคดีได้ สมควรที่ศาลจะต้องฟังข้อเท็จจริงจากการนำสืบของคู่ความให้สิ้นกระแสความเสียก่อน

โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของ ค.ส.ร. และจำเลยโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของ ส.ประสงค์ที่จะลงชื่อรับมรดกและแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจึงติดต่อให้จำเลยนำโฉนดที่ดินมาทำการแบ่งแยก แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับ

จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 6081 ให้โจทก์เพื่อทำการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อไปหากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า โจทก์และส. บิดาโจทก์ไม่เคยครอบครองที่ดินพิพาท เมื่อประมาณ 40 ปี ส. ยกที่ดินพิพาทส่วนของตนให้จำเลยโดยมิได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทส่วนของส. ด้วยการปลูกสร้างบ้านปลูกต้นไม้และล้อมรั้วเป็นสัดส่วนแน่นอนโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ จำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทส่วนของส. ดังกล่าว คดีโจทก์ขาดอายุความมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงมีคำสั่งให้งดชี้สองสถานและงดสืบพยานโจทก์จำเลย แล้วพิพากษาให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 6081 แก่โจทก์ คำขออนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องของโจทก์อ้างว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 6081 ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ส. บิดาโจทก์ จำเลยและบุคคลอื่นมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน จำเลยเป็นผู้ครอบครองโฉนดที่ดินไว้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของส. ต้องการโฉนดที่ดินเพื่อแบ่งแยกที่ดินให้แก่ทายาท

จำเลยให้การต่อสู้ว่า ส. ได้ยกที่ดินส่วนของตนให้จำเลยจำเลยได้ครอบครองโดย
ความสงบและโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบปีจึง
ได้กรรมสิทธิ์ และคดีโจทก์ขาดอายุความมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1754 แล้วดังนั้นประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยก่อนจึงมีว่า ที่ดินส่วน
ของส.ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่จำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์แล้วหรือไม่หากตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของจำเลยดังจำเลยให้การต่อสู้โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกโฉนดที่ดินดังกล่าวคืน
จากจำเลย ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำให้การจำเลยจึงยังไม่พอวินิจฉัยคดีได้
สมควรที่ศาลจะต้องฟังข้อเท็จจริงจากการนำสืบของคู่ความให้สิ้นกระแสความเสีย
ก่อนที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะ
คดีนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกา ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำ
พิพากษาใหม่

(สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ